

Ciudad de México, a 14 de julio de 2025

GABRIELA GUTIÉRREZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Av. Insurgentes Sur No. 1143, Colonia Noche Buena,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en la Ciudad de México

ASUNTO: Aclaración con relación al Oficio:
IFT/210/CGPE/149/2025

MELINA HERNÁNDEZ VEGA, promoviendo en mi carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de **ORIÓRIDAS, S.A. de C.V.** (en lo sucesivo “**ORIÓRIDAS**” o “**mi Representada**”, indistintamente), personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida por ese Instituto, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en **AVENIDA INSURGENTES SUR, NÚMERO 553 PISO 5, CÓDIGO 2, ESCANDÓN II SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800 EN CIUDAD DE MÉXICO, CDMX**, con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

- I. Que, con fecha 24 de junio de 2025, este Instituto le hizo llegar a mi Representada una notificación relacionada con el trámite CGPE-01-003-A: Entrega periódica de Información General Estadística A. Para Operador que actualiza alguno de los supuestos determinados por Servicio con base en su volumen de comercialización y/o provisión de servicios, para el eFormato R001, con folio de ingreso 109301, para efectos de subsanar determinada información contenida en el oficio IFT/210/CGPE/149/2025, emitido por la Coordinadora General De Planeación Estratégica, (el “**Requerimiento de aclaración**”), para cuya respuesta otorgó un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación, venciendo, por tanto, dicho plazo, el día 15 de julio de 2025.
- II. Que, por medio del presente escrito, **ORIÓRIDAS**, especifica que se designa a, Eva Isabel Frías Castro, Sandra Breida Alvarado Quintero, Juan Calvo-Rubio Cosano, Roberto Ríos García, Héctor Hugo Godoy González, (de ahora en adelante, las “Personas Autorizadas”) como autorizados para oír y recibir notificaciones, realizar promociones y, en general, para llevar a cabo los actos necesarios para la debida sustanciación del presente trámite, en términos del segundo párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Competencia Económica (“**LFCE**”).

A continuación, señalo los nombres y correos electrónicos de las Personas Autorizadas para oír y recibir notificaciones. Siendo estos las siguientes:

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Nombre del autorizado	Correo Electrónico	Teléfono
Eva Isabel Frías Castro	eva.frias@coppel.com	55 5278 5615 Ext. 575450
Sandra Breida Alvarado Quintero	salvarado@coppel.com	667 390 4653
Juan Calvo-Rubio Cosano	juan.calvorubio@coppel.com	55 5278 5615 Ext. 575 436
Roberto Ríos García	roberto.rios@coppel.com	667 586 8494
Héctor Hugo Godoy González	hector.godoy@coppel.com	667 502 6556

- III. Que, por medio del presente escrito, mi Representada desahoga en tiempo y forma, la vista ordenada mediante oficio IFT/210/CGPE/149/2025, cuya notificación fue llevada a cabo mediante ventanilla electrónica en fecha 24 de junio de 2025.
- IV. Que, mi Representada manifiesta que la información ofrecida mediante este escrito tiene el carácter de confidencial al tratarse de información que de divulgarse puede causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de mi Representada, tal y como se acredita en la siguiente sección. Por tanto, se solicita a ese IFT que dé el carácter de confidencial a la información señalada en la siguiente sección, y adopte las medidas necesarias para su adecuado resguardo.

CONFIDENCIALIDAD

RAZONES, MOTIVOS Y CONSIDERACIONES PARTICULARES QUE ACREDITAN QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA A ESE IFT COMO CONFIDENCIAL DEBE CLASIFICARSE CON TAL CARÁCTER

- I. Diversa información contenida en las respuestas del presente escrito y la información que se ha presentado para registro ante el acervo estadístico es de carácter estrictamente confidencial. En particular, la revelación o difusión de dicha información resultaría en daños y/o perjuicios patrimoniales, morales y/o financieros irreparables, sustanciales e irreversibles a la posición competitiva de mi Representada, así como de sus accionistas o socios y/o las sociedades mencionadas en los documentos que se han presentado para el registro del Acervo Estadístico de ese Instituto.
- II. El IFT debe guardar estricta confidencialidad respecto de la información que le es aportada con dicho carácter, en términos de los artículos 3 fracción IX¹, 124 y 125

¹ Artículo 3: [...] IX. Información Confidencial: **Aquella que de divulgarse pueda causar un daño o perjuicio en la posición competitiva** de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión

de la LFCE, 101 del Estatuto Orgánico del IFT; 106, 107, 109, 110, 111, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (“**LGTAIP**”); 3, 11 fracción VI y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (“**LFTAIP**”), así como los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, entre otras disposiciones aplicables.

- III. Por lo anterior, mi Representada identifica a continuación aquella información que debe ser clasificada como estrictamente confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, atentamente solicita a ese Instituto que tome todas las medidas necesarias para no divulgar, transmitir ni permitir que tengan acceso al presente escrito, en ningún momento presente o futuro, personas distintas a las autorizadas en el expediente.

TABLA DE SECCIONES CONFIDENCIALES

Respuesta al requerimiento de aclaración, bajo el número de folio : 109301	Información presentada para el Acervo Estadístico del IFT consisten en: 1. Archivos de Presentación R001-03, R001-04, R001-02 mismos que se presentan en el folio 109301.	Por tratarse de información sobre el manejo del negocio de Oriónidas, así como información sobre sus relaciones comerciales. Dicha información no se encuentra públicamente disponible tal como se ofrece y su divulgación a otros agentes económicos, podría perjudicar de forma irreparable la posición competitiva de mi Representada, sus accionistas y/o afiliadas. Por lo anterior, esta información actualiza lo establecido en la fracción IX del artículo 3, así como lo establecido en el artículo 125, de la LFCE. Asimismo, actualiza lo establecido en el artículo 116 de la LGTAIP, en el artículo 113 de la LFTAIP.

- IV. En caso de que esa H. Autoridad llegase a considerar hacer un resumen y una clasificación distintas a las propuestas mediante el presente escrito, ese Instituto deberá realizar tal clasificación en estricto cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 125 de la LFCE, en concordancia con los mencionados artículos de la LGTAIP, la LFTAIP y su Reglamento; así como con el Capítulo VI de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, publicados el 15 de abril de 2016.

requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación [...].

- V. Sin perjuicio de la motivación antes mencionada, cabe agregar que cualquier tipo de publicación o divulgación no autorizada por cualquier medio, de parte o de la totalidad de la información contenida en el presente escrito, o su mero conocimiento por terceros causaría graves daños a mi Representada, sus accionistas, subsidiarias y/o filiales.

SE PRESENTA CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE ACLARACIÓN

1. **Corregir y volver a enviar, el archivo de Presentación R001-03. Utilidades, dado que no se cumple la regla de validación R001-V001 para el mes P11.**

Respuesta:

Mi Representada manifiesta que se realizaron modificaciones en el Archivo de Presentación R001-03 tomando en consideración las observaciones realizadas por ese Instituto.

2. **Corregir y volver a enviar el Archivo de Prestación R001-04. Empleados, dado que para la información presentada no se hace uso correcto de la desagregación C603, la cual indica que se debe de enviar la información trimestral, sin embargo, se envía mensual.**

Respuesta:

Mi Representada manifiesta que se realizaron modificaciones en el Archivo de Presentación R001-04 tomando en consideración las observaciones realizadas por ese Instituto.

3. **Confirmar o en su caso corregir y volver a enviar, el Archivo de Presentación R001-02. Egresos, dado que se observan variaciones en los egresos totales mensuales para el periodo 3T-2024 al 4T-2024.**

Respuesta:

Mi Representada manifiesta que, de conformidad con las observaciones realizadas por ese Instituto, se vuelve a cargar la información correspondiente al archivo R001-02.

Se informa que el comportamiento observado en los egresos totales para el periodo 3T al 4T de 2024 se encuentra asociado a ajustes operativos aplicados durante el cierre del ejercicio, particularmente en lo relativo al reconocimiento de adquisiciones realizadas en periodos anteriores y procesados conforme a los tiempos de registro definidos internamente.

Adicionalmente, durante buena parte del año se presentó una dinámica comercial moderada, lo cual también se reflejó en el comportamiento general de dicho periodo.

4. **Confirmar o en su caso, corregir y volver a enviar, los Archivos de Presentación R004-01. Suscripciones Totales. R001-05. Información general de Suscripciones. R001-06. Información general sobre líneas, accesos y enlaces. R007-02. Líneas por esquema de pago y modalidad de contrato, R012-01. Accesos por esquema de pago y servicios habilitados. R012-02. Accesos por tipo de contrato y servicios habilitados y R012-03. Accesos por servicios facturados y servicios habilitados, dado que, para el mes de diciembre se observa un incremento considerable en la información.**

Mi Representada manifiesta que la información suministrada es correcta, motivo por el cual no se realizaron modificaciones.

Derivado de la incidencia registrada en abril de 2024, se presentó una variación operativa que impactó el comportamiento comercial hasta el mes de agosto del mismo año. A partir de diciembre de 2024, se observó un incremento en las ventas.

Las respuestas efectuadas por mi Representada, son para efectos de subsanar los Archivos requeridos, para que se tengan por presentados de manera correcta y se considere válida la información estadística presentada, correspondiente al 4T-2024 referente a la Modalidad CGPE-01-003-A, a través del número de folio: 109301.

En virtud de lo anteriormente expuesto a ese Instituto Federal de Telecomunicaciones, atenta y respetuosamente solicito:

- Primero.-** Tenerme por acreditada y reconocida la personalidad con la que me ostento en los términos expuestos, y por presentado este escrito en nombre y representación de ORIÓCIDAS, S.A. de C.V.
- Segundo.-** Tener por presentado en tiempo y forma el presente escrito, en los términos aquí expuestos.
- Tercero.-** Tener por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado, así como por autorizadas a las personas aquí indicadas, en los términos establecidos para cada una.
- Cuarto.-** En términos de los ordenamientos legales aplicables, dar tratamiento confidencial a toda la información contenida en el presente escrito. En particular, no divulgar, transmitir, ni permitir que tengan acceso a dicha información, personas distintas a las autorizadas por mi Representada.

Quinto.- Tener por desahogado y cumplido en su totalidad el Requerimiento de aclaración presentando por parte de mi Representada con el trámite con número de folio: 109301, referente a la modalidad CGPE-01-003-A del 4T de 2024 para efectos de dar cumplimiento con el acervo estadístico y con todas las disposiciones legales y regulatorias aplicables, así como cualquier otra disposición que lo modifique o sustituya.

Ciudad de México, a la fecha de su presentación.

Melina Hernández Vega
Representante Legal de
ORIÓNIDAS, S.A. de C.V.

FIRMADO POR: MELINA HERNANDEZ VEGA
FECHA FIRMA: 2025/07/14 8:15 PM
AC: AUTORIDAD CERTIFICADORA
ID: 214036
HASH:
E2396F843DB41A0F1BCA99D2B26A857025EF5BAD777066
DBBFE151BAC5F97CF6